Hoi, de voorbereiding staat onderaan. Een groepje van de Kleine Kernen komt nog een presentatie geven en een document afgeven. Ik heb gebeld met Ineke Vos van HvH. Hun insteek is dat ze blij zijn met de Kleine Kernen-aanpak omdat dit de urgentie goed belicht. Anderzijds komen er zoveel dingen op de Kleine Kernen af, NOVEX, vastgelopen woningbouw, toerismebeleid richting HvH, voorzieningenbeleid en welzijnswerk en sportverenigingen dat zij graag willen dat er een integraal en commissie overstijgende visie komt op de kleine kernen omdat het zoveel verschillende commissies omvatten.

De insteek van Ineke en de Kleine Kernen is om kritisch te kijken hoe het nu loopt en of het nog allemaal wel wenselijk is dat toerisme geen apart punt is en dat het onder de noemer Economie valt. Dus de oproep om integraal te kijken naar de Kleine Kernen aanpak en vooral kritisch te zijn naar het voorzieningenniveau alle andere zaken zoals bovengenoemd.

1. Hoe denkt de wethouder de wijkraad en Hoek van Hollanders tegemoet te komen in hun wensen en kritische blik?
2. In hoeverre ziet de wethouder ruimte om de door de insprekers genoemde punten te verwerken in de aanpak Kleine Kernen?

Vragen aan insprekers?

2.03 Beleidsregel openingstijden speelautomatenhallen

Raadsdebat 17 juli (2minuten):

Uitgebreid in de commissie besproken.

Argument fair play? Het zijn geen gelijke gevallen: we hebben het over een casino en een gaming hall en gewoon verschillende licenties.

Geen verruiming. Ook geen half uur.

Wij staan hierin volledig achter de burgemeester haar standpunt.

Wat vindt de PvdA van dit onderwerp?

Hoewel het niet in het verkiezingsprogramma is opgenomen is elk middel dat tot schulden en armoede leidt een bedenkelijk middel. Hierbij gelden ook speelautomaathallen en de legale gokindustrie. Hierdoor dienen goede en adequate regelgeving en preventie de leidende waarden te zijn. Doch hebben wij het liever gedoogd en gereguleerd dan dat er illegale kansspelen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Wat houdt het te bespreken voorstel in?

- Op 26 januari 2023 (agendapunt 2.04) sprak de commissie over de openingstijden van speelautomatenhallen, naar aanleiding van een brief van de burgemeester over de uitkomsten van de pilot met verruimde openingstijden. In de brief kondigde de burgemeester aan dat, als de raad zou besluiten om de openingstijden van de horeca te verruimen (22bb007873, aangenomen), er een voorstel zou volgen om de openingstijden van speelautomatenhallen ook te verruimen, met één uur op de uitgaansavonden (vrijdag en zaterdag, tot 3.00 uur). Daarnaast kondigde de burgemeester aan dat hij een voorstel zal doen om de openingstijden van speelautomatenhallen voortaan te reguleren via de APV.
- Op 8 juni 2023 besprak u de halfjaarlijkse APV-wijziging. Hierin was het aangekondigde voorstel opgenomen om de openingstijden van speelautomatenhallen met één uur op de uitgaansavonden te verruimen. In de volgende raadsvergadering nam de raad het amendement 'gokhallen geen horeca' aan, waarmee het opnemen van verruimde openingstijden voor speelautomatenhallen in de APV verviel. Document RotterdamRaad - [25bb005154] Annotatie beleidsregel openingstijden speelautomatenhallen - iBabs Publieksportaal
- In juni 2023 is hier in de raad het debat over gevoerd en heeft uw raad middels een amendement (23bb004455) besloten om de openingstijden voor speelautomatenhallen niet in de APV op te nemen. Hiermee is de bevoegdheid bij de burgemeester gebleven om te besluiten over openingstijden en voorschriften en beperkingen te stellen. Vanuit deze bevoegdheid vind ik het van belang om een beleidsregel op te stellen waarin de huidige openingstijden zijn vastgelegd.
- Na een afweging van verschillende belangen houd ik vast aan uniforme openingstijden voor alle speelautomatenhallen die in Rotterdam worden geëxploiteerd. Verschillende openingstijden zijn niet in lijn met een level playing field. De openbare orde en woon- en leefsituatie is hoe dan ook niet gebaat met het verruimen van de openingstijden en er bestaat een risico op het vergroten van de druk hierop. Ten slotte wegen de belangen van

enkele exploitanten voor mij niet op tegen de belangen van Rotterdamse burgers die worden getroffen door de mogelijke schade van gokken en de sociale en economische kosten die dat met zich meebrengt. Ik kies er dan ook voor om de huidige openingstijden te bestendigen, van zondag tot en met donderdag tot 01:00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 02:00 uur. Ik doe dat door dit vast te leggen in een beleidsregel.

- Gelet op de hierboven beschreven belangen, in hun onderlinge samenhang bezien, wegen de belangen van een level playing field, de openbare orde en woon- en leefsituatie en het voorkomen van gokverslaving voor de burgemeester zwaarder dan de belangen van exploitanten van speelautomatenhallen om langer open te mogen zijn. Verschillende openingstijden zijn niet in lijn met een level playing field. De openbare orde en woon- en leefsituatie is hoe dan ook niet gebaat met het verruimen van de openingstijden en er bestaat hoe dan ook een risico op het vergroten van de druk hierop. Ten slotte wegen de belangen van enkele exploitanten voor de burgemeester niet op tegen de belangen van Rotterdamse burgers die worden getroffen door de mogelijke schade van gokken en de sociale en economische kosten die dat met zich meebrengt. De burgemeester houdt daarom vast aan de huidige gedragslijn omtrent openingstijden voor alle speelautomatenhallen, van zondag tot en met donderdag tot 01:00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02:00 uur. Document RotterdamRaad - [25bb002275] Bijlage behorende bij 25bb002274 over Beleidsregel openingstijden speelautomatenhallen Rotterdam - iBabs Publieksportaal
- De rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester (i.) per locatie moet beoordelen of (ii.) een verruiming van de openingstijden van de speelautomatenhallen de woon- en leefsituatie in de omgeving van de betrokken speelautomatenhallen en de openbare orde op ontoelaatbare wijze beïnvloeden. Het beleid voldoet niet aan de uitspraken omdat het beleid uitgaat van gelijke openingstijden voor alle speelautomatenhallen, terwijl de onderbouwing ervan ook niet is gebaseerd op een ontoelaatbare invloed op het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de buurt van de speelautomatenhallen.
- Uit het IVO-onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt dat er geen causaal verband is aangetoond tussen ruimere openingstijden en een toename van gokproblematiek. Daarnaast dient ook de kanaliserende rol van het legale aanbod in speelautomaten bij het tegengaan van kansspelverslaving te worden meegewogen. Het legale en illegale online-aanbod van kansspelen is 24/7 beschikbaar en biedt niet de bescherming die de speelautomatenhallen bieden. Het is van belang dat spelers niet alleen overdag een alternatief hebben voor het online-aanbod. Ook het Holland Casino in Rotterdam geniet overigens van aanzienlijk ruimere openingstijden. Document RotterdamRaad - [25bb002447] Brief van Corso Casino over Beleidsregel openingstijden speelautomatenhallen Rotterdam - iBabs Publieksportaal

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraken van 25 november 2024 (tussenuitspraak) en 23 december 2024 (einduitspraak) twee besluiten beoordeeld:

Twee punten (besluiten):

1. **Bestreden besluit 1** (zaaknummer ROT 23/5735):
   Ging over de tijdelijke verruiming van de openingstijden tot 1 juli 2023.

2. **Bestreden besluit 2** (zaaknummer ROT 24/3272):
   Ging over het verzoek van eiseressen om een permanente verruiming van de openingstijden van speelautomatenhallen.

Uitspraak van de rechtbank:

1. Bestreden besluit 1: ongegrond verklaard

- De rechtbank oordeelde dat de gemeente terecht heeft gesteld dat de tijdelijke besluiten (waar het besluit 1 over ging) geen reactie vormden op het verzoek van 10 juni 2022 tot permanente verruiming.
- De andere beroepsgronden tegen dit besluit werden niet behandeld of afgewezen.
- **Uitkomst**: Het beroep van eiseressen is ongegrond verklaard. Besluit 1 blijft in stand.

2. Bestreden besluit 2: gegrond verklaard

- De rechtbank oordeelde dat het besluit om de permanente verruiming te weigeren onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd was.
- De gemeente had niet per locatie gemotiveerd waarom de verruiming onaanvaardbaar zou zijn voor de woonomgeving of openbare orde, wat wel vereist is op basis van de APV.
- De rechtbank gaf de gemeente de kans dit te herstellen, maar de gemeente weigerde dat.
- **Uitkomst**: Het beroep is gegrond verklaard, het besluit is vernietigd, en de gemeente moet een nieuw besluit nemen binnen acht weken.

Dus:

- **Twee punten**: Tijdelijke verruiming (besluit 1) en permanente verruiming (besluit 2).
- **Gegrond verklaard**: Alleen het besluit over **permanente verruiming** (besluit 2).
- **Ongegrond verklaard**: Het besluit over de **tijdelijke verruiming** (besluit 1).

Vervolg

Behandeling in de raad is **niet** voorzien. Naar wens kunt u een **tweeminutendebat** aanvragen.

Wat vinden we goed aan het voorstel?

Zoals boven ook aangegeven, hoe minder mensen worden blootgesteld aan allerlei zaken die verslavend zijn, hoe beter dit is. Echter speelt ook mee in hoeverre je dan iets moet reguleren en verbieden. Zoals Sarah ook in de app aangaf is er dus ook een nuance m.b.t. dit onderwerp dat we wellicht toch moeten bespreken, wel met in het achterhoofd dat we mee hebben getekend op het amendement.

Relevante informatie:

- De wetenschappelijke onderbouwing dat verruiming van de openingstijden op zichzelf de risico's op kansspelverslaving vergroot, is zwak. Het gaat om het geheel van beschermende maatregelen;
- **Openingstijden volgens experts:** De verslavingsexperts zien 'geld op' niet als natuurlijke rem, maar als een symptoom van problematisch spel. De sluitingstijd zou juist een welkome onderbreking zijn zodat de speler uit de roes wordt gehaald en even kan nadenken over de risico's. **Het level playing field argument gaat volgens hen maar gedeeltelijk op, omdat spelers over het algemeen honkvast zijn, gehecht aan locatie en de spellen die daar worden aangeboden.** Illustratief is de corona lock down die niet heeft geleid tot een run op online kansspelaanbieders. De verslavingsexperts hebben ook goede verwachtingen van een sluitende bezoekersregistratie die risico- en probleemspelers beter in beeld zouden kunnen brengen;

- Ondanks zwak wetenschappelijk bewijs dat verruiming van de openingstijden het risico op het ontwikkelen of verergeren van kansspelproblemen vergroot, betogen verslavingsexperts dat er weldegelijk een vergroot risico is. Waar exploitanten wijzen op de “natuurlijke rem” interpreteren de verslavingsexperts doorspelen tot het geld op is als een signaal van problematisch spel. Casinobezoekers zijn onderling verdeeld; ze erkennen allen het ondernemersbelang waarbij sommigen de eigen verantwoordelijkheid van de spelers benadrukken en anderen erop wijzen dat ruimere openingstijden nadelig zijn voor spelers die moeite hebben hun spel in de hand te houden.
  Exploitanten wijzen erop dat zij bij uitstek de ontwikkeling van problematisch speelgedrag kunnen monitoren en in kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd signaleren zij dat samenwerking met de lokale verslavingszorg niet van de grond komt. Enerzijds is dat een indicatie dat zij hun zorgplicht willen invullen, anderzijds een indicatie dat zij zoeken naar een effectievere omgang met spelers die kansspelproblematiek ontwikkelen. Hoewel speelautomatenhallen worden geacht dit zelf te organiseren, is dat in de Rotterdamse context lastig. De preventieve verslavingszorg heeft geen opdracht iets te doen met gokpreventie. Exploitanten zouden willen dat de gemeente een verbindende rol speelt om dit deel van hun zorgplicht invulling te geven. Als de gemeente deze uitnodiging oppakt, vergroot ze haar mogelijkheden om, samen met de branche, meer zicht en invloed te verwerven op de invulling van de zorgplicht en daarmee ook op risico’s die samenhangen met verruimde openingstijden, en breder: de risico’s op kansspelproblemen. De voorgenomen sluitende registratie als onderdeel van de KoA kan hierbij helpen. Een en ander vereist dat de verslavingspreventie in staat wordt gesteld een werkbare relatie met de casinobranche op te bouwen.
  Verruimde openingstijden vormen zodoende een beheersbaar extra risico op de ontwikkeling of verergering van kansspelproblemen. Het is te verwachten dat een door de gemeente geëntameerde en een goed lopende samenwerking tussen casinobranche en verslavingszorg leidt tot een effectieve signalering, doorverwijzing en zo nodig behandeling van Rotterdammers die kansspelproblematiek ontwikkelen. Factsheet-Speelruimte-in-het-Rotterdamse-kansspelbeleid.pdf

Welke (technische) vragen kunnen we stellen

Bijdrage/spreektekst

Voorzitter,

Voor de PvdA staat één principe centraal: als het gaat om de volksgezondheid en het beschermen van kwetsbare Rotterdammers, zijn we niet neutraal. Dan kiezen we kant.

Kansspelverslaving is geen luxeprobleem. Het is een stille epidemie, die te vaak mensen treft die toch al worstelen met schulden, eenzaamheid of psychische klachten. En ja, dan is die gokhal op vrijdagavond om half drie ’s nachts opeens geen onschuldig tijdverdrijf meer, maar een uitlaatklep die diepe schade aanricht.

Daarom steunen wij het voorstel om de huidige openingstijden te behouden.

We lezen dat de wetenschappelijke onderbouwing beperkt is, maar de zorgen van verslavingsdeskundigen zijn glashelder: een sluitingstijd helpt om mensen uit hun roes te halen.

Tijdelijk stoppen is soms de enige rem. Vooral met het oog op het ontbreken van daglicht en een klok. Dan is de sluitingstijd wellicht de enige manier om te ontwaken.

Er wordt steeds de vergelijking gemaakt met Holland Casino onder het mom van “level playing field”, maar die heeft een *casino* licentie, Corso heeft een *gaming* licentie.

Voorzitter, dit is geen strijd tegen ondernemers. Dit is bescherming van mensen voor wie de verleiding te groot is. En die bescherming is wat ons betreft een kerntaak van een sociaal stadsbestuur. Daarom: geen verruiming, maar verstandige begrenzing.

Notities:

Eerlijker zou zijn als HC ingeperkt zouden worden ook.

“Maatwerk” werd voor gepleit vorige debat, maar hoe verhoudt zich dit tot “level playing field”. GL zegt: maatwerk per gebied…

BGM: gokproblematiek is groter dan ooit. Sinds we het zijn reguleren en normaliseren, is het gokken met 61% verhoogd. Bgm zou ook pleiten voor inperking tijden HC.

Eigenlijk zitten we 100% op dezelfde lijn als de bgm dus!

Rechter zegt, er moet onderbouwing komen obv de APV.

Inspreker Corso:

Preventiebeleid? Identificatieplicht. Check volgens een register, of mensen in het uitsluitingsregister staan. Als ze een hit krijgen, dan krijgen ze geen toegang. Ze zijn kleinschalig, kennen hun gasten goed en kunnen veranderingen in gedrag vroeg signaleren.

Welke organisaties zijn belangrijk om dit voorstel mee te bespreken en wat vinden zij ervan?

Holland Casino is open 10:30-05:00 uur. Sinds 1-1-2025 niet meer 24/7.

Updategesprek n.a.v. bezoek Casino Corso:

- Marko de ondernemer gaf aan dat ze een heel goed preventiebeleid voeren op dit moment en dat hun automaten zo zijn ingesteld dat die binnen een korte tijd wordt gereset waardoor het bedrag dat verloren kan worden rond de €25 - €30 blijft;
- Wrang dat Holland Casino als staatsbedrijf wel tot 5:00 uur kan openblijven en wij niet;
- Wij zijn eigenlijk geen casino, maar een speelautomatenhal omdat alles elektrisch is en daarnaast zijn wij gebonden aan strengere regels m.b.t. de alcoholvergunning – wij mogen niet overal inschenken, maar hebben een toegewezen gebied waar er geschonken mag worden en daarbuiten niet;

- We zijn meer een horecabedrijf of hebben die insteek dan een echt casino.;
- We zetten in op heel goede preventie en zorg en hebben zelfs een heel goed systeem opgebouwd waarin we controleren en bijhouden hoe vaak iemand binnenkomt en we houden zicht op de frequentie. We controleren ook altijd de ID als iemand binnenkomt;
- We hebben ook een veiligheidsaspect, dus we zorgen voor verhoogde beleving veiligheid;
- Het is werkgelegenheid dat verloren gaat.

Updategesprek n.a.v. Richard Moti:

- Richard vroeg mij of ik er een klok zag hangen en of er daglicht binnen was. Ik gaf aan van niet en in combinatie met het rondbrengen van snacks en drinken zorgen ze ervoor dat mensen zo lang mogelijk binnen zitten en gokken;
- Het voegt niets toe aan de samenleving en het kost veelal de maatschappij meer dan dat het in het laatje brengt;
- Dat Holland Casino 24/7 open was, was een proef/pilot nu weer 05:00 uur;
- De hele insteek van Leisure, horeca is gewoon kul;
- Holland Casino heeft een veel beter preventie- en zorgbeleid dan particuliere casino's;

Holland Casino Rotterdam niet langer 24/7 open: in 2025 tussen 05.00 en 10.30 uur dicht | Rotterdam | AD.nl

2.04 Raadsvoorstel over vaststellen Aanvraag artikel 10 Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Wbmgp) en Verordening toegang woningmarkt

Notities tijdens debat:

Wat vindt de PvdA van dit onderwerp?

Wat houdt het te bespreken voorstel in?

- Sinds 2006 zijn diverse wijken en sinds 2018 straten aangewezen waar op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp, Rotterdamwet) eisen worden gesteld aan woningzoekenden. Dit kon op basis van artikel 8 (inkomen uit arbeid), artikel 9 (voorrang op basis van sociaaleconomische kenmerken) en artikel 10 (tegengaan van overlast en crimineel gedrag) van de wet. Artikel 8 wordt sinds 2022 niet meer toegepast, artikel 9 is geregeld in de Verordening Woonruimtebemiddeling die in mei en juni door de raad (via BWB) is behandeld.
- Voor de toepassing van artikel 10 heeft het college nu voorliggend raadsvoorstel gedaan om dit via een aparte Verordening toegang woningmarkt te regelen. Bij artikel 10 ligt de focus op het tegengaan van overlast en criminaliteit. De screening is van woningzoekenden in de aangewezen straten is dan gericht op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag. Hier ligt een politiescreening aan ten grondslag. In een eerdere brief heeft het college onder andere aangegeven dat wethouder Lansink-Bastemeijer (overlast/handhaving) portefeuillehouder is. Document RotterdamRaad - [25bb005197] Annotatie Raadsvoorstel over vaststellen Aanvraag artikel 10 Wbmgp - iBabs Publieksportaal

- In Rotterdam zijn sinds 2006 diverse wijken en sinds 2018 straten aangewezen waar op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (verder: Wbmgp) eisen worden gesteld aan woningzoekenden. Het betreft artikel 8 (inkomen uit arbeid), artikel 9 (voorrang op basis van sociaaleconomische kenmerken) en artikel 10 (tegengaan van overlast en crimineel gedrag) van de Wbmgp, ook wel bekend als de Rotterdamwet.
- De screening richt zich op specifieke gedragingen, zoals geluidsoverlast, vervuiling, onrechtmatig woninggebruik, beledigend/discriminerend taalgebruik, geweld, Opiumwetdelicten, openbare dronkenschap, vermogensdelicten gerelateerd aan de woonomgeving, brandstichting/vernieling, en radicaliserende/extremistische/terroristische gedragingen.
- De maatregel is **tijdelijk voor vier jaar.**
- Een evaluatie toonde aan dat de toepassing van artikel 10 een **groter effect** heeft gehad op het terugdringen van geregistreerde overlast, in tegenstelling tot artikel 9 (dat zich richtte op sociaaleconomische kenmerken).
- De inzet van artikel 10 heeft een **sterke preventieve werking**, omdat potentiële huurders met een overlastverleden vermoedelijk afzien van de aanvraag. Vrijwel alle aanvragen komen door de screening; in de periode april 2021 t/m december 2023 zijn slechts 1 van 3.491 aanvragen afgewezen. Document RotterdamRaad - [25bb004607] Raadsvoorstel over vaststellen Aanvraag artikel 10 WBMGP en Verordening toegang woningmarkt - iBabs Publieksportaal
- Professionals zijn **gematigd positief** over de inzet, erkennen de complexiteit van de problematiek en de noodzaak van een lange adem. Zij signaleren ook positieve neveneffecten, zoals meer zicht op pandgebruik, tegengaan van ondermijning en betere ondersteuning van kwetsbare bewoners. Echter, er zijn ook negatieve neveneffecten zoals het 'waterbedeffect' (verplaatsing van problemen), complexere woningtoewijzing en een negatief imago van de straat. Document RotterdamRaad - [25bb004614] Bijlage 5 behorende bij 25bb004607 - Rapport Evaluatie Wbmgp, OBI 2024 - iBabs Publieksportaal

Vervolg

Behandeling is **voorzien** in de raad van 15 juli.

Wat vinden we goed aan het voorstel?

N.v.t.

Relevante informatie:

1. **Uitsluiting en stigmatisering van bewoners en buurten:**
    a. De kern van het beleid is het weigeren van woningzoekenden op basis van politiegegevens, wat kan leiden tot uitsluiting van mensen die proberen een nieuwe start te maken. Dit raakt aan het recht op wonen en vrije vestiging.
    b. Hoewel de maatregel bedoeld is om de leefbaarheid te verbeteren, kan de aanwijzing van straten als "probleemgebieden" en het bijbehorende screeningsproces een negatief stempel op de buurt en haar (potentiële) bewoners drukken. Dit kan leiden tot stigmatisering, wat de sociale cohesie en het imago van de wijk verder kan schaden.
2. **Het 'Waterbedeffect' en verplaatsing van problemen:**
    a. Professionals signaleren het risico van een 'waterbedeffect'. Mensen die in de aangewezen straten worden geweigerd, verdwijnen niet, maar vestigen zich mogelijk in andere, niet-aangewezen buurten of nabijgelegen gemeenten. Dit verschuift de

problemen enkel, in plaats van ze op te lossen, en kan leiden tot de creatie van nieuwe kwetsbare gebieden.

3. **Gevolgen voor kwetsbare groepen:**
    a. Het beleid kan extra barrières opwerpen voor mensen die al in een kwetsbare positie verkeren, zoals cliënten die uitstromen uit beschermd wonen of maatschappelijke opvang en die een huurcontract aangaan. Hoewel sommige zorgvoorzieningen zijn uitgezonderd, worden huurders met extramurale zorgarrangementen wel gescreend. Dit kan hun re-integratie en toegang tot stabiele huisvesting bemoeilijken, wat indruist tegen een inclusieve benadering.
    b. De focus op gedrag uit het verleden (via politiegegevens) houdt onvoldoende rekening met de oorzaken van dit gedrag, zoals armoede, schulden, psychische problemen of verslaving, die een integrale sociale aanpak vereisen.
4. **Onvoldoende focus op grondoorzaken en brede aanpak:**
    a. Hoewel de maatregel onderdeel is van een 'brede aanpak', richt artikel 10 zich primair op het weren van 'problematische' nieuwkomers. Onze insteek is volgens mij dat er meer nadruk moet liggen op het aanpakken van de grondoorzaken van overlast en criminaliteit onder de zittende bevolking en de structurele problemen in de wijk (bijvoorbeeld via investeringen in onderwijs, werkgelegenheid, zorg en preventie).
    b. De opmerkingen van professionals dat de "bestaande problematiek bij de zittende bewoners hardnekkig is en een lange adem vraagt" en de "kaalslag" in de zorg en het gebrek aan outreachend werk suggereren dat de bredere, preventieve aanpak mogelijk onvoldoende is om de problematiek fundamenteel te adresseren.
5. **Proportionaliteit en effectiviteit:**
    a. De evaluatie geeft aan dat "vrijwel alle aanvragen" door de screening komen. Dit suggereert weliswaar een preventieve werking, maar roept ook de vraag op of de directe weigeringen, de concrete toepassing van de maatregel, voldoende zijn om de zwaarte van de inperking van het recht op vrije vestiging te rechtvaardigen.
    b. Er is geen sluitend bewijs dat de Wbmgp de situatie significant verbetert; de effecten zijn moeilijk te isoleren van de bredere aanpak. Professionals uiten hierover gemengde gevoelens en zien de effecten soms als minimaal.

Welke (technische) vragen kunnen we stellen

- De samenwerking met particuliere verhuurders is een aandachtspunt, zij "zijn vaak niet of nauwelijks betrokken en tonen soms weinig interesse in wie hun woningen huren". Ook zijn er knelpunten zoals "beperkte capaciteit" en "juridische beperkingen" in informatie-uitwisseling.
    - Vraag: Welke concrete stappen worden ondernomen om particuliere verhuurders actief te betrekken bij de aanpak van woonoverlast en het naleven van de verordening, en hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt te vergroten?
- De evaluatie toont aan dat slechts 1 van de 3.491 aanvragen is afgewezen op basis van artikel 10 screening tussen april 2021 en december 2023. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de maatregel een "sterke preventieve werking" heeft omdat potentiële huurders met een overlastverleden vermoedelijk afzien van een aanvraag.
    - Vraag: Gezien de zeer lage aantallen daadwerkelijke afwijzingen, hoe rechtvaardigt het college de ingrijpende beperking van het recht op vrije vestiging voor woningzoekenden op basis van een voornamelijk preventieve werking? Wordt de

proportionaliteit van deze maatregel periodiek opnieuw beoordeeld en op welke manier?

Bijdrage/spreektekst

Voorzitter,

De PvdA **begrijpt** de frustratie over aanhoudende overlast in sommige straten. Bewoners die nachtrust missen, geen veilig gevoel meer hebben in hun eigen straat, dat kunnen we en willen we niet accepteren. Elke Rotterdammer verdient een leefbare wijk.

Maar de vraag is: **hoe bereiken we dat?** Het voorstel betekent in de praktijk dat een politieregister bepaalt of je ergens mag wonen. Het voorstel kent ook juridische risico's: rechtsongelijkheid, onduidelijke criteria, gevaar op discriminatie, en beperkte bezwaarprocedures.

VZ, dat kan niet de bedoeling zijn. De PvdA gelooft in ons **rechtssysteem** en in een een tweede kans. Voor het recht om je leven te beteren. Voor het recht op een woning, ook als het in je verleden is misgegaan.

Daarom is de PvdA kritisch op de Rotterdamwet en kritisch op dit voorstel. Niet omdat we overlast goedpraten, maar omdat we geloven in oplossingen die mensen sterker maken, niet verdacht. Daarom zijn we ook blij met de moties van GL.

De cijfers maken het wrang: slechts één afwijzing op 3.500 aanvragen. Dat roept de vraag op of de maatregel de zware inperking van het recht op vrije vestiging rechtvaardigt. Hanteren we hier niet een te zwaar juridisch instrument voor een minimaal effect?

De echte oorzaak van overlast zit vaak niet in "foute nieuwkomers", maar in een jarenlange verwaarlozing van wijken, een tekort aan zorg, jeugdwerk, begeleiding en toezicht. De PvdA gelooft in de lange adem: investeren in armoedebestrijding, in mentale gezondheid, in handhaving en hulpverlening.

Als we blijven inzetten op uitsluiten in plaats van insluiten, creëren we een stad van **wantrouwen**, niet van kansen.

Daarom is de PvdA kritisch. Niet omdat we overlast goedpraten, maar omdat we geloven in oplossingen die mensen sterker maken, niet verdacht.

We hebben enkele vragen:

- Over de selectiecriteria: die vraag heeft Denk ook gesteld, wij sluiten ons daarbij aan.
  A: stedelijk gemiddeld woonoverlast… (gemist).
- Zijn er alternatieve maatregelen overwogen?
  A: deze maatregel is een laatste noodmaatregel in straten waar ontzettend veel speelt. Dat is de achtergrond van de Rotterdamwet. Rotterdamwet beperkt mutatie.
- De samenwerking met particuliere verhuurders is een aandachtspunt, zij "zijn vaak niet of nauwelijks betrokken en tonen soms weinig interesse in wie hun woningen huren". Ook zijn er knelpunten zoals "beperkte capaciteit" en "juridische beperkingen" in informatie-uitwisseling.
  - Welke concrete stappen worden ondernomen om particuliere verhuurders actief te betrekken bij de aanpak van woonoverlast en het naleven van de verordening, en hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt te vergroten?
    A: 1x per jaar tekenen we de convenanten met de goeie verhuurders, onlangs in De Machinist weer nieuwe in het convenant opgenomen. Er zijn veel verhuurders die dit uitstekend oppakken.
- De evaluatie toont aan dat slechts 1 van de 3.491 aanvragen is afgewezen op basis van artikel 10 screening tussen april 2021 en december 2023. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de maatregel een "sterke preventieve werking" heeft omdat potentiële huurders met een overlastverleden vermoedelijk afzien van een aanvraag.
  - Gezien de zeer lage aantallen daadwerkelijke afwijzingen, hoe rechtvaardigt het college de ingrijpende beperking van het recht op vrije vestiging voor woningzoekenden op basis van een voornamelijk preventieve werking? Wordt de proportionaliteit van deze maatregel periodiek opnieuw beoordeeld en op welke manier?
    A: eea al over gezegd, ook over de vierjaarlijkse evaluatie (gemist)…

BGM: de screening is een bevoegdheid van de bgm. Alle gedragingen die daarin worden meegenomen zijn “gerelateerd aan de woning”. Dan wordt op basis van die gegevens een weging gemaakt (recidive en strafrechtelijke veroordeling worden bijvoorbeeld zwaarder gewogen). Bij 40 punten of meer in dit afwegingskader kan je een negatieve beoordeling in het huisvestingskader krijgen. Het is dus niet een soort willekeur. Je wordt niet zomaar geweerd, de lat ligt best hoog. De politieke vraag is “wat wil je hier beschermen”? Het is geen uitsluiting uit de stad, die mensen kunnen prima in andere straten wonen. En omdat er ook andere opties zijn voor die mensen om in de stad te wonen behalve die 25 straten. Dan hebben we die mensen te beschermen die in die straten wonen. CU: maar dan wel met maatregelen die werken, en die 3 ton kan anders ingezet worden.

Eigenlijk klinkt dit dus als symboolpolitiek richting de inwoners van die straten…

BGM zou niets liever willen dan dat de Rotterdamwet helemaal niet nodig meer is.
Dit is niet het enige middel. Ze doen veel meer.

Afwegingskader uit 2018 baseert het college zich op. We kunnen overwegen om nieuw afwegingskader te formuleren.

Gelijkheidsbeginsel… bijzonder antwoord.

Tot zover.

Notities:

SP: Waarom zijn wijkraden niet betrokken? GL: en wijkmanagers! SP: en wijkagenten! VVD: er was een brief over. WH: klopt, dat is nooit zo, hebben we nooit gedaan bij geen enkele aanvraag. Stadsmariniers, woningcorporaties, wijkmanagers hebben ze meegesproken.

WH: sociale cohesie hoger in dorpse straten, lager in lange straten.

D66: Wanneer weer afschalen?

CDA: wie in “het veld” bedoelt de WH dan?

Welke organisaties zijn belangrijk om dit voorstel mee te bespreken en wat vinden zij ervan?

N.v.t.

2.05 Kinderburgemeester en kinderraad

Notities tijdens debat:

Wat vindt de PvdA van dit onderwerp?

Wij vinden het als PvdA immens belangrijk dat kinderen en jongeren betrokken worden bij beleidskeuzes en het stadsbestuur, vooral gezien alle veranderingen in de wereld, de aanvallen op de democratie, weerbaarheid van jongeren tegen antidemocratische invloeden en de laagste verkiezingsopkomst tot nu toe. Dit is een van de vele middelen die hiervoor ingezet kan worden. Laten we dat dan ook gelijk even goed doen!

Wat houdt het te bespreken voorstel in?

- **Kinderburgemeester en participatie**
  - In brief 25bb002546 staat onder andere dat de nieuwe opzet aansluit bij het kader Jeugdparticipatie dat in ontwikkeling is. Over dat kader staat bij ZWCS sinds 7 juli 2022 de motie Van de Peppel e.a. 'De jeugdige participant omarmd' open. Deze motie roept ertoe op een centraal kader voor jeugdparticipatie te ontwikkelen. Het laatste voortgangsbericht is van november 2024. Voorts zal de raad in het najaar een nieuwe algemene participatieverordening ontvangen. Document RotterdamRaad - [25bb005155] Annotatie Kinderburgemeester en kinderraad - iBabs Publieksportaal
- **Zimmen met kinderen**
  - Inspraak van kinderen krijgt pas waarde als dat betekenisvol gebeurt. Bij ORR noemen we dit 'zimmen'. Inspraak van kinderen is een recht dat is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag (artikel 12). Waar kinderen dit recht hebben, rust er op de (decentrale) overheid de plicht om dit recht te verwezenlijken. Dat betekent o.a. dat de overheid moet zorgen voor:
    - begrijpelijke informatie, zodat kinderen een weloverwogen mening kunnen vormen;
    - kundige ambtenaren die het proces van participatie kunnen begeleiden en uitvoeren;
    - heldere besluitvorming;
    - en een zorgvuldige terugkoppeling naar de kinderen.
  - In de brief van 8 april ontbreekt een concrete beschrijving van de rol van het College en hoe het deze essentiële aspecten van zimmen gaat waarborgen. Er wordt gesteld dat het 'accent komt te liggen op educatie van kinderen in democratie en gemeentepolitiek met een grote betrokkenheid van de scholen'. De focus ligt daarmee vooral op de kinderen (en scholen), terwijl het juist inspanning en commitment van het College vraagt om van de kinderburgemeester en kinderraad een betekenisvolle vorm van participatie te maken.
  - Daarnaast wreekt het zich ook dat de kaders voor jeugdparticipatie nog steeds niet gereed zijn. Daar kan dus ook niet naar worden verwezen. De aangenomen motie 'De jeugdige participant omarmd', waarin het College wordt opgeroepen om een dergelijk kader op te stellen, dateert al van 5 juli 2022. Inmiddels wordt de oplevering van dit kader bijna ingehaald door de Participatieverordening die momenteel wordt opgesteld. Die is ook van toepassing op zimmen met kinderen. Een verwijzing naar deze verordening als basis vinden wij bij ORR het minste dat het College in haar brief had kunnen opnemen.

Tot slot

Al met al vindt ORR het een positieve ontwikkeling dat Rotterdam weer een nieuwe kinderburgemeester en kinderraad krijgt. Wat in de brief ontbreekt, en wat ORR vraagt, is dat het College expliciet maakt:

- welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente zelf neemt bij de (her)introductie van de kinderburgemeester en -raad;
- hoe het proces zal voldoen aan de voorwaarden voor betekenisvolle participatie (zimmen);
- en hoe in de communicatie richting kinderen, ouders en scholen duidelijk wordt gemaakt wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Document RotterdamRaad - [25bb003889] Brief Ombudsman Rotterdam Rijnmond over waarborgen voor betekenisvolle kinderparticipatie bij nieuwe opzet kinderburgemeester en kinderraad - iBabs Publieksportaal

- Het college is blij met de herintroductie van de kinderburgemeester en kinderraad en stelt dat het traject zorgvuldig is vormgegeven.
  - De gemeente neemt een actieve rol in het versterken van democratisch bewustzijn bij kinderen via educatie en een lesprogramma samen met de griffie.
  - De inhoudelijke begeleiding gebeurt door De Kleine Ambassade, een externe partij met ervaring in kindparticipatie.
  - Er wordt aandacht besteed aan begrijpelijke communicatie, betrokkenheid van ouders en scholen, en terugkoppeling naar kinderen over wat met hun advies gebeurt.
  - Het college belooft binnen de bestaande mogelijkheden te bekijken welke opvolging aan het advies van de kinderraad wordt gegeven.
  - De bijeenkomsten vinden vooral buiten schooltijd plaats, en deelname is vrijwillig en met duidelijke informatie vooraf. Document RotterdamRaad - [25bb004861] Wethoudersbrief Simons over reactie brief ORR kinderburgemeester - iBabs Publieksportaal

Vervolg

Behandeling in de raad is **niet** voorzien. Naar wens kunt u een **tweeminutendebat** aanvragen.

Wat vinden we goed aan het voorstel?

Goed dat dit initiatief niet helemaal verdwijnt, echter vonden en vinden wij de uitgeklede vorm nog steeds wel bedenkelijk. Daarom hadden wij hier ook schriftelijke vragen over gesteld tijdens de VJN 2024: Document RotterdamRaad - [24bb006101] Beantwoording vragen Tak over Kosten Kinderburgemeester en Voorjaarsnota 2024 - iBabs Publieksportaal

Welke (technische) vragen kunnen we stellen

3. **Het college zegt dat het "binnen bestaande mogelijkheden" kijkt naar opvolging van het kinderraad-advies.**
   Vraag: Is dit niet een vrijblijvende formulering die juist de betekenisvolle invloed van kinderparticipatie ondermijnt?

6. **De ORR wijst erop dat er nog steeds geen gemeentelijk kader voor jeugdparticipatie is, ondanks een aangenomen motie uit 2022.**
   Vraag: Waarom is dat kader er nog steeds niet? Wanneer kunnen we dat wel verwachten, en waarom wordt in deze brief daar niet op teruggegrepen?

10. **Het college stelt dat de bijeenkomsten van de kinderraad "voornamelijk buiten schooltijd" plaatsvinden.**
    Vraag: Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit traject inclusief is en niet alleen toegankelijk voor kinderen met steunende ouders of voldoende vrije tijd?

1. **De gemeente stelt dat ze een actieve rol speelt, maar die lijkt voornamelijk educatief.**
   Vraag: Op welke manier neemt het college zelf verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke opvolging van de adviezen van de kinderraad, buiten het faciliteren van educatie?

2. **Er wordt veel verwezen naar De Kleine Ambassade.**
   Vraag: Waarom wordt de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van kinderparticipatie grotendeels uitbesteed aan een externe partij, in plaats van geborgd binnen het ambtelijk apparaat?

4. **De ORR noemt vier concrete criteria (begrijpelijke info, kundige begeleiding, heldere besluitvorming, zorgvuldige terugkoppeling).**
   Vraag: Kan het college concreet aangeven op welke manier elk van deze vier voorwaarden systematisch geborgd wordt in het proces?

5. **Over besluitvorming blijft het college vaag.**
   Vraag: Wordt er vooraf met de kinderen besproken wat er met hun adviezen gaat gebeuren, en zijn er voorbeelden van adviezen uit eerdere jaren die concreet zijn overgenomen?

7. **Het college verwijst naar een deelnameovereenkomst en informatieavonden.**
   Vraag: Hoe worden deze afspraken geëvalueerd en gemonitord? Is er onafhankelijke toetsing of kinderen en ouders zich daadwerkelijk gehoord en geïnformeerd voelen?

8. **De ORR vraagt ook om heldere verwachtingen richting kinderen.**
   Vraag: Wordt expliciet gemaakt wat de invloed van de kinderraad is, kunnen ze alleen adviseren, of ook daadwerkelijk beleid beïnvloeden?

9. **De participatieverordening wordt nauwelijks genoemd.**
   Vraag: Waarom wordt de kinderraad niet expliciet gekoppeld aan de nieuwe participatieverordening? Is kindparticipatie daarin voldoende meegenomen?

Bijdrage/spreektekst

Voorzitter,

Wij zijn als PvdA groot voorstander van kindparticipatie.

Maar wat we nu zien is teleurstellend: het initiatief voor een kinderburgemeester en kinderraad lijkt vooral educatief ingestoken, terwijl het fundamentele recht van kinderen op participatie onvoldoende wordt geborgd.

De Ombudsman zegt het helder: kinderen moeten niet alleen kunnen meedoen, ze moeten ook weten *wat er met hun stem gebeurt.* Begrijpelijke informatie, serieuze terugkoppeling en opvolging zijn essentieel.

Laat dit initiatief een aanzet tot echte democratisering van onze stad, ook voor de jongste Rotterdammers.

De PvdA heeft nog twee vragen:

De ORR wijst erop dat er nog steeds geen gemeentelijk kader voor jeugdparticipatie is, ondanks een aangenomen motie uit 2022.
Vraag: Waarom is dat kader er nog steeds niet? Wanneer kunnen we dat wel verwachten, en waarom wordt in deze brief daar niet op teruggegrepen?
A: WH: 15 augustus gaan ze beginnen. De Kleine Ambassade. Meer kinderen in de kinderraad (14 i.p.v. 5). Achbar komt met iets na de zomer.

Het college stelt dat de bijeenkomsten van de kinderraad "voornamelijk buiten schooltijd" plaatsvinden.
Vraag: Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit traject inclusief is en niet alleen toegankelijk voor kinderen met steunende ouders of voldoende vrije tijd?
A: er wordt een uitvraag gedaan.

Tot zover.

WH: is voor kinderen 6-12 jaar.

Welke organisaties zijn belangrijk om dit voorstel mee te bespreken en wat vinden zij ervan?